ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি

শাসনবিভাগ (কেন্দ্র ও রাজ্য): রাজ্যপাল (The Governor)

ধারা ১৫৩ – ১৬২ (Part VI) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ অংশে (**Part VI**) অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। শাসনবিভাগের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছেন **রাজ্যপাল (The Governor)**। তিনি একাধারে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক প্রধান (**De jure head / Constitutional head**) এবং অন্যদিকে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি (**Agent of the Central Government**)। ভারতের দ্বৈত ভূমিকার এই পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন WBCS, UPSC, SSC, PSC) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. নিয়োগ ও পদের স্থায়িত্ব (Appointment and Tenure)

নিয়োগ প্রক্রিয়া (Article 155):

- রাজ্যপাল জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। তিনি **ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক** স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও সিলমোহরযুক্ত পরোয়ানার দ্বারা নিযুক্ত হন।
- এটি মূলত কানাডার শাসনব্যবস্থা থেকে গৃহীত হয়েছে, যেখানে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন।
- **গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন (ঐতিহ্য):** সংবিধানের অংশ না হলেও দুটি ঐতিহ্য মেনে চলা হয়: (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেই রাজ্যের বাইরের বাসিন্দা হতে হবে। (খ) নিয়োগের সময় মুখ্যমন্ত্রী পদের ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

পদের স্থায়িত্ব ও অপসারণ (Article 156):

- সাধারণভাবে রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ **৫ বছর**।
- তবে তাঁর পদের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে **রাষ্ট্রপতির সন্তোষের ওপর (Pleasure of the President)** নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি যেকোনো সময় কোনো কারণ না দর্শিয়েও রাজ্যপালকে পদচ্যুত করতে পারেন।
- রাজ্যপালের অপসারণের বিরুদ্ধে সংবিধানে কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা ইমপিচমেন্ট (**Impeachment**)-এর মতো ব্যবস্থার উল্লেখ নেই।
- মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রাজ্যপাল নিজে থেকে পদত্যাগ করতে চাইলে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।

> **বি.দ্র. (7th Constitutional Amendment, 1956):** মূল সংবিধানে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপালের বিধান ছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ৭ম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নিয়ম করা হয় যে, **একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন**।

২. যোগ্যতা এবং পদের শর্তাবলি (Qualifications and Conditions)

যোগ্যতা (Article 157):

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পদের জন্য মাত্র দুটি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে:

- তাঁকে অবশ্যই **ভারতের নাগরিক** হতে হবে।
- তাঁর ন্যূনতম বয়স **৩৫ বছর** হতে হবে।

পদের শর্তাবলি (Article 158):

- তিনি সংসদ (Lok Sabha/Rajya Sabha) বা রাজ্য আইনসভার কোনো কক্ষের সদস্য থাকতে পারবেন না। যদি কোনো সদস্য রাজ্যপাল নিযুক্ত হন, তবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে আইনসভার আসনটি শূন্য বলে গণ্য হবে।
- তিনি কোনো **লাভজনক পদে (Office of Profit)** আসীন থাকতে পারবেন না।
- তাঁর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং তাঁর কার্যকালে তা হ্রাস করা যায় না।
- **বেতন বণ্টন:** যখন একজন ব্যক্তি একাধিক রাজ্যের দায়িত্ব পালন করেন, তখন তাঁর বেতন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হয়। (বর্তমানে রাজ্যপালের মাসিক বেতন ৩,৫০,০০০ টাকা)।

শপথ গ্রহণ (Article 159):

রাজ্যপালকে শপথবাক্য পাঠ করান সংশ্লিষ্ট রাজ্যের **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি** (Chief Justice of the High Court) বা তাঁর অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি।

৩. রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers & Functions)

রাজ্যপালের ক্ষমতাকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়: শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত এবং বিচারসংক্রান্ত। (মনে রাখবেন, রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালের কোনো কূটনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা নেই)।

ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers):

- রাজ্যের সমস্ত শাসনসংক্রান্ত কাজ রাজ্যপালের নামে পরিচালিত হয়।
- তিনি **মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister)**-কে নিয়োগ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন।
- তিনি রাজ্যের **অ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General - Art 165)**, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, এবং রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন (SPSC)-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ করেন। (তবে SPSC-এর সদস্যদের তিনি সরাতে পারেন না, তা কেবল রাষ্ট্রপতি পারেন)।
- তিনি রাজ্যে **রাষ্ট্রপতি শাসন (Article 356)** জারির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠাতে পারেন।
- তিনি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য (**Chancellor**) হিসেবে কাজ করেন এবং উপাচার্যদের (Vice-Chancellors) নিয়োগ করেন।

খ) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers):

- তিনি রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে এবং মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শে বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন।
- রাজ্য আইনসভার যৌথ বা একক অধিবেশনে তিনি ভাষণ দিতে পারেন।
- বিধানসভায় কোনো বিল পাস হওয়ার পর তা রাজ্যপালের সম্মতির (**Assent**) জন্য প্রেরিত হলে তাঁর কাছে ৪টি বিকল্প থাকে (**Article 200**):
    1. বিলে সম্মতি দিতে পারেন।
    2. সম্মতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারেন।
    3. বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন (অর্থ বিল ছাড়া)। কিন্তু আইনসভা পুনরায় বিলটি পাস করলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।
    4. বিলটি **রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ (Reserve for President's Consideration)** করতে পারেন। যদি বিলটি হাইকোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করে, তবে তা সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক।
- **অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি (Article 213):** রাজ্য আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। এই অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ আইনসভা পুনরায় বসার পর থেকে সর্বোচ্চ **৬ সপ্তাহ** বা ১.৫ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers):

- রাজ্যপালের পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিধানসভায় কোনো **অর্থ বিল (Money Bill)** পেশ করা যায় না।
- রাজ্যের বার্ষিক বাজেট (Annual Financial Statement - Art 202) তাঁর নির্দেশেই বিধানসভায় পেশ করা হয়।
- রাজ্যের আকস্মিক ব্যয় তহবিল (**Contingency Fund of the State**) তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং জরুরি প্রয়োজনে তিনি অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।
- তিনি পঞ্চায়েত ও পৌরসভার আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর **রাজ্য অর্থ কমিশন (State Finance Commission)** গঠন করেন।

ঘ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers - Article 161):

- রাজ্যের আইন ভঙ্গকারী কোনো অপরাধীর দণ্ড তিনি হ্রাস, স্থগিত বা মকুব করতে পারেন (**Pardon, Reprieve, Respite, Remit, Commute**)।
- **রাষ্ট্রপতির সাথে পার্থক্য:** রাজ্যপাল কোনো মৃত্যুদণ্ড মকুব (Pardon) করতে পারেন না (কেবল স্থগিত বা হ্রাস করতে পারেন)। এছাড়া সামরিক আদালতের (Court Martial) দণ্ড মকুবের কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই।
- হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের সাথে পরামর্শ করেন। এছাড়া জেলা জজদের নিয়োগ ও পদোন্নতি তিনি হাইকোর্টের পরামর্শে করেন।

৪. রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers)

সংবিধানের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। তবে যেখানে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, সেখানে তিনি

মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য নন। এই ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতা **রাষ্ট্রপতির চেয়েও বিস্তৃত** (কারণ রাষ্ট্রপতির কোনো সাংবিধানিক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই)।

সাংবিধানিক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Constitutional Discretion):

- কোনো বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করা (**Article 200**)।
- রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করা (**Article 356**)।
- অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রতিবেশী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের রাজ্যপাল কর্তৃক খনিজ উত্তোলনের রয়্যালটি বাবদ স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদকে দেয় অর্থ নির্ধারণ করা।

পরিস্থিতিগত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Situational Discretion):

- সাধারণ নির্বাচনে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা।
- হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু হলে এবং কোনো নির্দিষ্ট উত্তরসূরি না থাকলে।
- মন্ত্রীপরিষদ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে এবং পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বা সরকারকে বরখাস্ত করা।

৫. রাজ্যপাল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা (Important Articles at a Glance)

ধারা (Article)	বিষয়বস্তু (Subject Matter)
ধারা ১৫৩	প্রতিটি রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকবেন (একই ব্যক্তি একাধিক রাজ্যের হতে পারেন)।
ধারা ১৫৪	রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত থাকবে।
ধারা ১৫৫	রাজ্যপালের নিয়োগ (রাষ্ট্রপতি দ্বারা)।
ধারা ১৫৬	রাজ্যপালের পদের মেয়াদ ও রাষ্ট্রপতির সন্তোষ।
ধারা ১৫৭ ও ১৫৮	রাজ্যপাল পদের যোগ্যতা এবং শর্তাবলি।
ধারা ১৫৯	রাজ্যপাল কর্তৃক শপথ গ্রহণ (হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দ্বারা)।
ধারা ১৬১	রাজ্যপালের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা (Judicial/Pardoning Power)।
ধারা ১৬৩	রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীপরিষদ (স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যতিরেকে)।
ধারা ১৬৫	রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের নিয়োগ।
ধারা ২০০	রাজ্য আইনসভায় পাস হওয়া বিলে রাজ্যপালের সম্মতি ও বিল সংরক্ষণ।
ধারা ২১৩	রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)।
ধারা ৩৫৬	রাজ্যে সাংবিধানিক বিপর্যয় সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

৬. পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ও তথ্য (Exam Pointers)

- **প্রথম ভারতীয় মহিলা রাজ্যপাল: সরোজিনী নাইডু** (উত্তরপ্রদেশ)। তিনি রাজ্যপালের পদটিকে "সোনার খাঁচায় বন্দি পাখি" (A bird in a golden cage) বলে অভিহিত করেছিলেন।
- **পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল: চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী**।
- **সারকারিয়া কমিশন (1983):** কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং রাজ্যপাল পদের অপব্যবহার রোধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল (যেমন - রাজ্যপালকে অবশ্যই সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি হতে হবে)।
- **বি পি সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলা (2010):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হলেই রাজ্যপালকে একতরফাভাবে বা খামখেয়ালিভাবে অপসারণ করা যাবে না।
- **সংবিধান সংশোধনীর বিল:** রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় আসা সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য (যদি তা সংসদের পর রাজ্যে অনুমোদনের জন্য আসে)।